

GOBIERNO DE PUERTO RICO

20^{ma.} Asamblea
Legislativa

3^{ra.} Sesión
Ordinaria

SENADO DE PUERTO RICO

P. del S. 1039

2 de febrero de 2026

Presentado por la señora *Soto Aguilú*

Referido a

LEY

Para enmendar los Artículos 241 y 242 de la Ley Núm. 210-2015, según enmendada, conocida como "Ley del Registro de la Propiedad Inmobiliaria del Estado Libre Asociado de Puerto Rico", a los fines de promover la recalificación registral voluntaria en propiedades rurales no actualizadas; facilitar procesos digitales existentes para recalificaciones, atemperando los requisitos para impugnar determinaciones registrales y expedientes de dominio en fincas no inscritas; y apoyar el sector agrícola alineado con la política pública del Gobierno de Puerto Rico en materia de agricultura y seguridad alimentaria; y para otros fines relacionados.

EXPOSICIÓN DE MOTIVOS

El Registro de la Propiedad en Puerto Rico, regulado por la Ley Núm. 210-2015, según enmendada, representa un instrumento esencial para la seguridad jurídica en la titularidad de bienes inmuebles, promoviendo la inscripción electrónica y la calificación registral como mecanismos para declarar derechos sobre propiedades. Sin embargo, en el contexto de propiedades rurales, muchas fincas permanecen no actualizadas o no inscritas debido a complejidades históricas, como segregaciones previas a la Ley de 1944, falta de títulos formales y barreras administrativas, lo que afecta el desarrollo agrícola y la seguridad alimentaria de la Isla.

Según datos del Departamento de Agricultura, Puerto Rico produce solo el 15% de sus alimentos, y la política pública del Gobierno de Puerto Rico enfatiza la necesidad de fortalecer el sector agrícola mediante medidas que faciliten el acceso a títulos claros y actualizados para fincas rurales, promoviendo inversiones, productividad y sostenibilidad en la producción local.

Recientes decisiones del Tribunal Supremo de Puerto Rico en 2025, como en el caso *Mabel Reina Cubero v. Hon. Gildren S. Caro Pérez* (2025 TSPR 140), establecen que para impugnar judicialmente ciertas determinaciones del Registro se debe someter primero una recalificación clara y fundamentada, y en casos como *Ex parte: Elizabeth M.* (2025 TSPR 82) y otros, aclaran que no se requiere aprobación de segregación en fincas no inscritas ni certificación jurada de mensura si se alega carencia de título y se provee evidencia de mensura existente, lo que resalta la necesidad de atemperar el proceso de recalificación para propiedades rurales no actualizadas.

Estas decisiones subrayan la importancia de simplificar procedimientos para evitar litigios innecesarios y promover la inmatriculación voluntaria, especialmente en áreas agrícolas donde el retraso en registros impide acceso a créditos, subsidios y desarrollo sostenible. La presente enmienda busca facilitar procesos digitales ya existentes en el Registro Digital, como la presentación electrónica de recalificaciones voluntarias, extendiendo plazos y reduciendo requisitos formales para propiedades rurales, sin generar impacto fiscal y alineándose con el poder de la Asamblea Legislativa para promover el bienestar público bajo el Artículo III de la Constitución de Puerto Rico.

Esta iniciativa no deroga ni enmienda disposiciones vigentes de manera contradictoria, sino que establece un marco complementario que enriquece las alternativas registrales para el sector agrícola, respondiendo a la política pública del Gobierno de Puerto Rico que prioriza la agricultura como pilar de la seguridad alimentaria y el desarrollo rural sostenible.

DECRÉTASE POR LA ASAMBLEA LEGISLATIVA DE PUERTO RICO:

Sección 1.- Se enmienda el Artículo 241 de la Ley Núm. 210 de 8 de diciembre de 2015, según enmendada, para que lea como sigue:

"Artículo 241. Recalificación; plazo de presentación; contenido, calificación consentida.

El escrito de recalificación deberá ser recibido en la sección del Registro de la Propiedad correspondiente dentro del referido término de veinte (20) días. *En el caso de propiedades rurales no actualizadas o no inscritas, se promoverá la recalificación voluntaria mediante procesos digitales existentes en el Registro Inmobiliario Digital, permitiendo la presentación electrónica sin requisitos adicionales de mensura jurada si se alega carencia de título y se adjunta evidencia de mensura previa.*

El Registrador deberá calificar el escrito de recalificación dentro de un plazo no mayor de quince (15) días, *priorizando casos agrícolas para apoyar el sector rural alineado con la política pública de seguridad alimentaria y desarrollo sostenible del Gobierno de Puerto Rico.*"

Sección 2. — Se enmienda el Artículo 242 de la Ley Núm. 210 de 8 de diciembre de 2015, según enmendada, para que lea como sigue:

"Artículo 242. Recurso gubernativo; plazo de presentación; contenido, calificación consentida.

El escrito de recurso gubernativo deberá ser recibido en la sección del Registro de la Propiedad correspondiente dentro del referido término de veinte (20) días. *Para propiedades rurales, se facilitará el recurso digital voluntario, atemperando requisitos formales*

1 *para fincas no inscritas, permitiendo la impugnación sin agotar recalificación previa en casos*
2 *donde se demuestre impacto en actividades agrícolas."*

3 Sección 3.- Cláusula de Separabilidad.

4 Si cualquier disposición, palabra, oración o inciso de esta Ley fuera impugnado
5 por cualquier razón ante un tribunal y declarado inconstitucional o nulo, tal sentencia no
6 afectará, menoscabará o invalidará las restantes disposiciones de esta Ley.

7 Sección 4.- Vigencia.

8 Esta Ley comenzará a regir inmediatamente después de su aprobación.